

1500149-13.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

JHANDERSON MENDES SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

JHANDERSON MENDES SILVA e RYAN FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificados(as) nos autos, foram denunciados(as) como incurso(s) no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500149-13.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500149-13.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

JHANDERSON MENDES SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

JHANDERSON MENDES SILVA e RYAN FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificados(as) nos autos, foram denunciados(as) como incurso(s) no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06 porque no dia 13 de janeiro de 2021, por volta das 13h30, na Rua Maria Francisca, Vila Universal, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com os adolescentes Rhyann Paulo Nunes Souza e Bruno Rodrigues dos Santos, guardavam e mantinham em depósito para entrega ao consumo de terceiros 1 invólucro e 12 porções de maconha, 14 eppendorfes e 12 invólucros de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Em 14 de janeiro de 2021 foi concedida a liberdade provisória aos réus (fls. 85/87).

Autos de exibição e apreensão foram juntados (fls. 20/21 e 22), assim como o laudo de constatação (fls. 43/46), o laudo pericial do local dos fatos (fls. 160/201) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 203/207).

Os(As) réus(us) foram notificados(as) (fls. 127/128) e apresentaram defesa preliminar (fls. 134/137). Em 3 de maio de 2022 ela(s) foi(ram) rejeitada(s), a denúncia recebida e designada audiência de instrução (fl. 138). Durante a instrução

foram ouvidas testemunhas e interrogados(as) os(as) réus(us).

As partes apresentaram alegações finais por escrito (fls. 212/215, 218/220 e 224/229).

É o relatório. Decido.

Os(As) réus(us) JHANDERSON MENDES SILVA e RYAN FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS foram denunciados(as) pela Promotoria de Justiça por tráfico de entorpecentes porque em 13 de janeiro de 2021, por volta das 13h30, na Rua Maria Francisca, Vila Universal, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com os adolescentes Ryan Paulo Nunes Souza e Bruno Rodrigues dos Santos, guardavam e mantinham em depósito para entrega ao consumo de terceiros 1 invólucro e 12 porções de maconha, 14 eppendorfes e 12 invólucros de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, guardas civis foram informados sobre um traficando no local do fato, o que havia sido constatado por imagens de monitoramento. Essas imagens indicavam que os dois adolescentes seriam "olheiros", ao passo que os réus apanhavam drogas perto do escadão, sob entulhos, depois entregavam-nas aos usuários. Consta, ainda, que realizada a abordagem, os guardas encontraram sob a posse de Ryan 1 porção de maconha, com Jhanderson uma porção de cocaína e R\$ 50,00. No ponto onde os réus pegavam os entorpecentes também foi encontrada uma sacola com 25 porções de cocaína, 12 de maconha e R\$ 260,00.

Não há qualquer dúvida acerca da existência e a natureza dos entorpecentes porque constam dos autos do processo o auto de exibição e apreensão, o laudo de constatação e o laudo de exame químico-toxicológico. Esse último conta com quatro tópicos, dois dos quais dedicados a confirmar a presença de tetrahydrocannabinol e cocaína nas porções apresentadas.

Interrogados em juízo, os réus negaram a prática do crime. Jhanderson disse que conhece "os moleques" e que foi ter com eles no dia dos fatos. São Ryan, Bruno e outro rapaz cujo nome desconhece. Eles estavam no bar jogando sinuca. Havia bastante gente no local. Os guardas civis chegaram e os abordaram, embora tenha havido fuga de vários indivíduos.

Ryan, por seu turno, afirmou que encontrara Bruno. Estavam na frente do bar enquanto ele não abria. Fumava maconha com Bruno. O corréu Jhanderson estava no local.

A negativa dos réus não merece prosperar porque é contraditória entre si e ainda não encontra suporte nas demais provas coligidas aos autos. Ao contrário, essas provas indicam que os réus estavam mesmo traficando drogas no dia dos fatos.

A contradição presente na fala dos réus consiste no fato de que enquanto um deles, Jhanderson, afirmou que o bar estava aberto e que os rapazes, dentre os quais o corréu Ryan, estavam jogando sinuca no local, este asseverou que o bar estava fechado e que, por isso mesmo, fumava maconha do lado de fora com Bruno.

O isolamento da negativa dos réus em meio às provas coligidas aos autos, por sua vez, pode ser conferido a partir da verificação da prova oral colhida durante a persecução penal, a teor do artigo 155 do Código de Processo Penal, e das fotografias constantes do laudo pericial de fls. 160 e seguintes.

Em solo policial as testemunhas Luis Antônio e José declararam que são guardas civis municipais e na data do fato, durante o patrulhamento, foram avisados de que nas câmeras de monitoramento um grupo foi observado, em atuação característica de tráfico; no local encontraram quatro rapazes, nada havia sob a posse dos dois adolescentes. Os imputáveis tinham uma porção de droga cada um e dinheiro. As imagens de monitoramento mostravam que os dois mais velhos interagiam com terceiros, aparentemente usuários, e voltavam-se frequentemente para um monte de entulhos, perto de um escadão, pouco distante do local da abordagem. Naquele ponto de fato encontraram uma sacola contendo mais drogas. As imagens indicavam que os dois adolescentes atuavam como olheiros, enquanto os imputáveis realizavam o comércio efetivamente.

O guarda civil Luis prestou depoimento em juízo e confirmou as informações acima. O laudo pericial de fls. 160 e seguintes mostra diversas fotografias, nas quais os réus podem ser vistos no local. Trata-se justamente da filmagem a que fizeram menção os guardas civis.

O bar que os réus mencionaram no interrogatório estava mesmo fechado, diferentemente do que afirmou o réu Jhanderson. Nas fls. 172/175, 177/183 e 184/188 e é possível ver ambos os réus em atitude condizente com a negociação de drogas. O réu Jhanderson disse que a pessoa que chegou ao local notou que ele estava urinando, momento em que deixou o local, mas é possível ver que a pessoa de camisa avermelhada saiu com algo na mão.

Passo à dosagem da pena. O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, embora não seja expressiva a quantidade de entorpecente apreendido - 37 porções - a diversidade, maconha e cocaína, determina que a pena-base seja fixada acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, por isso fixo-a em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Confira-se, a propósito:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes. Está presente para ambos os réus a atenuante da menoridade de 21 anos na data do fato, de forma que torno a pena ao mínimo legal.

Na terceira fase de aplicação da pena deve ser levada em conta a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, pois o crime envolveu os adolescentes Rhyann Paulo Nunes Souza e Bruno Rodrigues dos Santos. Ambos estão devidamente identificados a fl.15. Uma vez que são dois os adolescentes envolvidos e identificados, fixo o aumento em 1/4.

De outro lado, há a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, uma vez que os réus são primários, não têm maus antecedentes e não há provas consistentes de que se dediquem às atividades criminosas nem integrem organização criminosa.

A redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, à míngua de argumentos para que a diminuição ocorra aquém do máximo legal, que é o que mais beneficia o réu, entendo por bem proceder à redução em 2/3, de tal sorte que a pena a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 2 anos de reclusão.

Sendo os(as) ré(s) primários(as) e não tendo maus antecedentes, poderão iniciar o cumprimento da pena no regime aberto e, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, ressalvada posição pessoal em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 200 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira dos(as) ré(s) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar os réus JHANDERSON MENDES SILVA e RYAN FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS, como incurso no artigo 33, § 4º, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, o que é substituído por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo

Os réus responderam ao processo em liberdade e não há novos elementos indicativos de que essa situação deva ser agora modificada, ainda mais diante do regime inicial fixado e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Nos termos do artigo 63 da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento dos valores apreendidos em razão da ausência de comprovação clara da origem lícita deles, do que se depreende que consistem em produto de crime. Oficie-se.

Não sendo mais útil ao deslinde da causa, defiro a destruição dos objetos apreendidos junto com os entorpecentes. Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos(as) réus(us) no rol dos culpados e informe-se a Justiça Eleitoral para que aplica a pena de suspensão dos direitos políticos.

P.R.I.C.

Barueri, 5 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA